

1530796-31.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... não soube indicar, horas depois do roubo, desacompanhado da documentação de porte obrigatório.

Os fatos apenas foram desvendados porque policiais militares receberam informação sobre uma motocicleta roubada na garagem de MÁRCIA e ali efetivamente a apreenderam. Mais tarde, a vítima do roubo foi chamada ao D.P. e reconheceu CHARLES como um dos autores.

O réu CHARLES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530796-31.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530796-31.2019.8.26.0228_Controle 2020/000038

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcia Pereira dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA

Vistos.

CHARLES JOSÉ DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal e MÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Segundo consta na denúncia, no dia 24 de dezembro de 2019, aproximadamente às 16h00min, no estacionamento do Supermercado Sonda, situado à Entrada de Itapequerica, nº 7.331, Vila das Belezas, nesta capital, CHARLES JOSÉ DOS SANTOS, previamente ajustado com terceiro não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta Honda PCX 150, cinza, de placas FCN 6499/São Paulo, pertencente à Giovanna Macedo Melo.

Consta também que na mesma data, em horário posterior, na Rua Serra das Estrelas, nº 320, Jardim Amália, nesta capital, MÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS recebeu, em

proveito próprio e alheio, a referida motocicleta, que sabia ser produto de crime.

Segundo foi apurado, a vítima Giovanna conduzia sua motocicleta pela saída de um estacionamento quando foi abordada por CHARLES e um terceiro, que estavam a pé; eles exibiram uma arma de fogo e exigiram a entrega da moto, sendo prontamente atendidos.

Os agentes ainda tiraram o capacete da vítima, fugindo em seguida na condução da moto roubada.

Na mesma noite, o acusado CHARLES, mandou terceiro entregar a motocicleta na residência de sua mãe MÁRCIA, que a recebeu e guardou na garagem. A acusada sabia que o veículo era produto de crime, já que o recebera a pedido de seu filho, que sabia não ser o proprietário, através de terceiros cujos dados úteis de qualificação e endereço não soube indicar, horas depois do roubo, desacompanhado da documentação de porte obrigatório.

Os fatos apenas foram desvendados porque policiais militares receberam informação sobre uma motocicleta roubada na garagem de MÁRCIA e ali efetivamente a apreenderam. Mais tarde, a vítima do roubo foi chamada ao D.P. e reconheceu CHARLES como um dos autores.

O réu CHARLES JOSÉ DOS SANTOS foi preso em flagrante e, em audiência de custódia, teve a sua prisão relaxada. Contudo, diante dos indícios de autoria, decretou-se a prisão preventiva do acusado (fls. 54/56).

A ré MÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS foi presa em flagrante e, em audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória em prol da acusada (fls. 54/56).

A denúncia foi recebida em 27 de janeiro de 2020 (fls. 88).

O réu CHARLES JOSÉ DOS SANTOS foi citado (fls. 114/121) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 128).

A ré MÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS foi citada (fls. 102/103) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 128).

Observou-se não haver hipótese de absolvição sumária para ambos os acusados (fls. 129).

Designou-se audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 06 de agosto de 2020, às 15h00min (fls. 142/146 e 163/167).

Foi realizada a audiência acima designada, ocasião em que as duas testemunhas policiais foram ouvidas, enquanto a vítima Giovanna e a ré MÁRCIA se ausentaram. Ademais, durante a audiência, o Ministério Público insistiu na oitiva da vítima, designou-se audiência em continuação a ser marcada em momento oportuno (fls. 179/180).

A defesa do acusado CHARLES JOSÉ DOS SANTOS requereu o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, que seja esta substituída por medidas cautelares diversas da prisão (fls. 181/184). Tal pedido foi deferido e, assim, a prisão preventiva do réu foi revogada (fls. 192/193).

Através da petição de fls. 234, a defesa confirmou que concordou com a oitiva das testemunhas na ausência da acusada MÁRCIA na audiência que fora realizada no dia 06/08/2020, às 15h00min.

Designou-se audiência em continuação para o dia 13 de dezembro de 2022, às 09h30min

(fls. 245/249).

Foi realizada a audiência acima designada, ocasião em que a vítima foi ouvida. Na sequência, o réu CHARLES foi interrogado; a ré MÁRCIA permaneceu em silêncio.

Ao final, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pediu a condenação do réu CHARLES, com afastamento da causa de aumento consistente no uso de arma de fogo; bem como a absolvição da ré MÁRCIA.

A Defesa do réu CHARLES e MÁRCIA, por sua vez, requereu a absolvição, por falta de provas para a condenação. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea, a determinação de regime inicial aberto para início do cumprimento da pena e o direito ao recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva estatal é parcialmente procedente para o acusado CHARLES e improcedente para MÁRCIA.

A autoria e materialidade estão devidamente comprovadas em relação ao acusado CHARLES, especialmente pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 09), auto de reconhecimento pessoal feito na delegacia de polícia e também em juízo (fls. 13), assim como pelas demais provas colhidas nos autos.

Ao prestar declarações em juízo, a vítima Giovanna Macedo contou que é proprietária da moto Honda, relatou que estava saindo do supermercado quando vieram dois rapazes, se aproximaram a pé e sem capacete, gritando, exigindo a motocicleta. Um deles tirou o capacete de sua cabeça, vestiu e saiu pilotando a motocicleta, o outro foi na garupa sem capacete. Não chegou a ver armas, um deles tocava na cintura como se estivesse com algo, mas em nenhum momento viu arma. Contou que no próprio supermercado uma das pessoas disse que conhecia o acusado e disse que iria falar com ele para devolver a moto dela. Ela efetuou o boletim de ocorrência e soube no dia seguinte que tinham encontrado a motocicleta na residência da pessoa. Um dia após o roubo conseguiu reconhecer com segurança um dos roubadores. Nesta audiência, novamente reconheceu o roubador como sendo CHARLES.

Em depoimento realizado em juízo, o policial militar Aricleiton Barreto que participou da apreensão do bem, contou que se recorda da apreensão da motocicleta Honda PCX 150 que foi encontrada no interior de uma garagem. Relatou que, no dia dos fatos, a equipe recebeu essa ocorrência via COPOM e, ato contínuo, se deslocaram para fazer averiguação; ao chegarem no local indicado, a equipe conseguiu visualizar pela "frestinha" do portão uma motocicleta. A equipe constatou que a moto estava ostentando o emplacamento "FCN 6499/São Paulo", assim, resolveram fazer a consulta da placa e o resultado apontou que a motocicleta era produto ilícito. Contou que entraram em contato com a moradora da casa em que a moto estava, ocasião em que a moradora - identificada como sendo a ré MÁRCIA - franqueou a entrada da equipe e os policiais retiraram a motocicleta do local e levaram-na para a delegacia (47º DP). Afirmou que a ré MÁRCIA foi conduzida até o D.P. e que, até o momento em que o depoente estava na delegacia, o réu CHARLES ainda não havia chegado. A ré MÁRCIA havia contado que a sua filha/ou prima havia deixado a motocicleta na garagem e que como a ré era a proprietária da casa, o depoente conduziu ela e a moto para o D.P. para a apreciação da autoridade do plantão. O depoente declarou que não chegou a ter conhecimento sobre o momento da chegada do réu CHARLES na delegacia, bem como afirmou que não se recorda de tal réu. Relatou que não participou do reconhecimento que aconteceu na delegacia em que a vítima havia reconhecido o réu CHARLES como sendo o autor dos fatos. Por fim, o depoente

disse que não se recorda se havia mais pessoas na casa naquela ocasião, de modo que o depoente apenas conduziu a proprietária da casa.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Mayke Ramos Ruas Silva, que confirmou integralmente a versão do seu colega de farda. Para tanto, declarou que não se lembra se a equipe policial foi acionada via COPOM para atender a ocorrência ou se a equipe estava patrulhando pelo local dos fatos e avistou a motocicleta. Contou que a moto era uma PCX 150 e que ela estava guardada dentro de uma garagem; que a equipe realizou consulta pelo sistema e constatou que a motocicleta era produto de roubo. A proprietária da casa (ré MÁRCIA) contou que uma pessoa/uma moça havia pedido para guardar a moto no local e que a proprietária da casa afirmou que não tinha ciência que a moto era roubada. Diante disso, a equipe policial entrou em contato com a vítima e constataram que a motocicleta havia sido roubada no dia anterior (um dia antes); que a vítima disse que estava saindo do trabalho - uma padaria - quando foi abordada por dois homens, os quais roubaram a sua motocicleta; que a vítima realizou o boletim de ocorrência. Assim, relatou que a equipe levou a proprietária da casa e a moto para a delegacia. O depoente afirmou que estava na delegacia no momento em que a vítima chegou ao D.P. e que a vítima afirmava que havia sido roubada no dia anterior por duas pessoas. Declarou que não presenciou o momento em que o réu chegou na delegacia, bem como não participou do reconhecimento. Afirmou que apenas teve contato com a proprietária da casa e a vítima. Por fim, relatou que a proprietária da casa (ré MÁRCIA) conhecia a vítima do roubo.

Ao ser interrogado em juízo, o réu CHARLES JOSÉ DOS SANTOS confessou espontaneamente a autoria dos fatos, disse que fez isso porque era final de ano e queria andar de moto. Disse que no meio do caminho caiu com a motocicleta; após a guardou na casa de sua mãe. Sua mãe não sabia de nada. Ela chegou no dia 25 de dezembro; em seguida os policiais chegaram, bateram no portão, então levaram sua mãe para a Delegacia. Então ele foi na Delegacia em seguida e se entregou. Mandaram os dois pra delegacia e sua mãe saiu no mesmo dia. Ficou 08 meses preso. Está trabalhando de ajudante de pedreiro. Tem uma condenação de furto e um processo de receptação anterior em andamento, cuja sentença ainda não foi lançada. Depois não teve mais nenhum problema. Tem uma filha de 04 anos, um menino de 03 anos e um menino de 07 anos. Está com 24 anos. Na delegacia de polícia, o réu apresentou a mesma versão, contou que é filho da ré MÁRCIA e que ambos moram juntos no mesmo endereço; que Camila, mãe dos seus filhos, mora em outro endereço. Afirma que na data do dia 24/12/2019 roubou a moto da vítima Giovanna, na companhia de um comparsa. Contudo, não quer contar o nome e endereço do comparsa pois não é "cagueta". Relatou que após o crime, passou a usar a moto, de modo que na madrugada do dia 25/12/2019 caiu com a moto em uma rua cujo nome não viu. Da queda sofreu escoriações. Para esconder a moto, entregou para uma amiga de nome Rafaela, enquanto seria atendido em algum hospital. Rafaela ficou responsável em levar a moto para sua genitora (MÁRCIA) para esconder na garagem da casa dela. Afirma que não sabe onde Rafaela mora ou pode ser localizada. No dia 25 de dezembro de 2019 soube que sua mãe tinha sido presa, motivo pelo qual o interrogado compareceu a delegacia e entregou-se, no intuito de "liberar" sua mãe.

Essa é, em síntese, a prova oral colhida.

Como se verifica, o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do réu CHARLES apenas, sendo certo que a ré não concorreu para a prática do delito.

Observo que as palavras da vítima assumem grande relevância nos crimes patrimoniais, pois além de não haver nos autos qualquer evidência que demonstre a intenção desta de acusar injustamente um inocente, estes delitos são praticados, em geral, na clandestinidade, circunstância esta que concede especial importância às palavras da vítima, pois esta pode explicitar com maior riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos.

Neste sentido, preleciona a Jurisprudência:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...). (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017 - grifei)

“APELAÇÃO - Roubo circunstanciado - Artigo 157, § 2º, inciso II do CP - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal - Autoria e materialidade comprovadas - Palavra das vítimas - Validade Precedentes - Desclassificação - Impossibilidade-Devidamente comprovado ao longo da instrução criminal que a subtração se deu mediante grave ameaça Condenação mantida - Pena - Dosimetria - Reprimenda aplicada de forma apropriada - Regime inicial fechado Adequado à espécie - APELO NÃO PROVIDO. (I) Neste ponto, vale ressaltar que, em casos como este, a palavra das vítimas é preponderante, até porque foram elas que tiveram contato direto com os criminosos e vivenciaram os fatos, razões pelas quais podem narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0002345- 34.2015.8.26.0156 - rel. Desembargador Silmar Fernandes, j. 03/05/2018 - grifei).

Como se viu, o quadro probatório é bastante sólido, diante das circunstâncias dos fatos e da declaração da vítima Giovanna Macedo.

Com efeito, tanto em solo policial como em juízo, a vítima reconheceu com segurança o acusado CHARLES como sendo um dos autores do roubo, tal como consta no auto de reconhecimento de pessoa (fls. 20).

Outrossim, o próprio réu, em solo policial e em juízo, confessou espontaneamente a autoria dos fatos.

Aliás, em relação à importância da confissão, realizada espontaneamente no presente processo, ensina a doutrina: “A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela autoridade interrogante, e desde que corroborados por outros elementos de prova, ainda que circunstanciais.” (Fernando Capez. Curso de Processo Penal, 10 ed Saraiva, pág. 290).

Consoante lição de Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, “a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa” (Da Prova do Processo Penal, Saraiva, 7ª ed. rev. e atual, 2006 p. 122).

À luz do exposto, restou demonstrado que o réu, agindo com um indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça a motocicleta Honda PCX 150, cinza, de placas FCN 6499/São Paulo, pertencente à Giovanna Macedo Melo.

Desse modo, restou demonstrada a incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, previsto no artigo 157, §2º, II do Código Penal, uma vez que a

ação foi realizada pelo acusado, bem como por outro indivíduo não identificado, os quais, previamente ajustados, agiram em unidade de desígnios. Além disso, a ação conjunta do réu com o agente não identificado foi confirmada pelo conjunto probatório, sobretudo, pela prova oral produzida em juízo pela vítima e pelo próprio réu, o qual confessou ter agido em concurso de agentes. Com isso, não restam dúvidas da incidência de presente causa de aumento.

De outro lado, não há provas do uso de arma, pois a própria vítima informou em audiência que não viu nenhuma arma nas mãos do réu e de seu comparsa.

Por todo o exposto, ficaram suficientemente provadas a autoria e a materialidade do crime de roubo descrito na denúncia, sendo devida a condenação de CHARLES, já que ausentes circunstâncias que excluam o crime ou isente o réu de pena.

Apurada a responsabilidade penal e atento aos critérios dos artigos 59 e 68, do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, conforme as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, observo que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, sobretudo porque o réu não ostenta maus antecedentes (fls. 50/51). Sendo assim, inicia a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se a presença da atenuante da confissão, tendo em vista que o réu confessou a autoria da prática delitiva em juízo. Do mesmo modo, presente a agravante da reincidência (1ª Vara Criminal do Foro de Praia Grande - furto qualificado - fls. 50/51). Contudo, compenso totalmente ambas as circunstâncias, ficando a pena no patamar anteriormente estabelecido.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem fixadas. Por sua vez, observa-se a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, com fundamento na quantidade da pena de um lado; na reincidência, mas considerando também as circunstâncias do artigo 59, quais sejam, o arrependimento do acusado que se entregou espontaneamente ao ver que sua mãe havia sido presa em seu lugar, bem como que ele mostrou-se arrependido e está trabalhando, o regime inicial de cumprimento da pena deverá ser o semiaberto.

Quanto à pena pecuniária, não tendo sido demonstrada condição financeira dos réus que justificasse qualquer majoração, cada dia-multa permanecerá em seu valor mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.

Finalmente diante da quantidade de pena deixo de substituir a pena ou aplicar o sursis por serem incompatíveis.

Finalmente, em relação a corré Márcia, certo que ela não concorreu de forma alguma para a prática do crime de receptação. Veja que o acusado, seu filho que com a mãe residia, foi para sua casa após o roubo e no interior escondeu a motocicleta roubada sem que a mãe tivesse ciência de nada, sendo a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória, para: CONDENAR o réu CHARLES JOSÉ DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo

legal.

ABSOLVER a ré MÁRCIA PEREIRA DOS SANTOS, da acusação de haver praticado o crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal.

À luz do artigo 312 do CPP, observo que não há motivos que justifiquem o decreto prisional do réu, de modo que, tendo respondido o processo em liberdade, assim deverá permanecer para recorrer.

Deixo de estabelecer valor mínimo de reparação civil (art. 387, IV, do CPP), por ausência de elementos seguros.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia para execução definitiva; verifique-se se há fiança para abatimento da pena de multa imposta, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, bem como da taxa judiciária. Caso não haja fiança ou o valor seja insuficiente, intime-se o(s) réu(s) para pagamento da taxa judiciária no prazo de 60 dias, bem como disponibilize-se a certidão da sentença ao Ministério Público, certificando-se nos autos. Na hipótese de aplicação de pena de multa isolada, cumpra-se o disposto no item 479-A das NSCGJ. Oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal; bem como e extraia-se o DNA do(s) réu(s), para identificação de seu(s) perfil(s) genético(s), conforme art. 9º-A da lei n.º 7.210/84.

Condeno o acusado ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada que a exigibilidade fica suspensa diante da gratuidade concedida por ser assistido pela Defensoria Pública.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA